공 정 거 래 위 원 회

전 원 회 의

의 결 제2013-161호 2013. 9. 24.

사 건 번 호 2009카조2361

사 건 명 2개 판유리 제조·판매사업자의 부당한 공동행위에 대한 건

피 심 인 1. 주식회사 케이씨씨
서울 서초구 서초4동 1301-4
대표이사 정○○
대리인 법무법인 화우
담당변호사 구상모, 이정란, 박선하

2. 한국유리공업 주식회사
서울 종로구 서린동 33 영풍빌딩 16층
대표이사 이○○
대리인 법무법인 세종
담당변호사 임영철, 조창영, 백대용, 홍소현, 한예선, 황지영

심의종결일 2013. 6. 5.

주 문

1. 피심인들은 건축용 판유리의 가격을 공동으로 합의하여 결정함으로써 국내 건축용

판유리 시장에서 부당하게 경쟁을 제한하는 행위를 다시 하여서는 아니된다.

2. 피심인들은 시장을 통한 정보수집 방법 이외에 경쟁사와의 직접 접촉 또는 유무선 통신 등 기타 어떠한 방법으로도 상호간에 건축용 판유리의 가격 결정 계획이나 결정 내용에 관한 정보를 서로 교환하여서는 아니된다.

3. 피심인들은 다음 각 호에 따라 과징금을 국고에 납부하여야 한다.

가. 과징금액: 합계 38,423,000,000원

1) 주식회사 케이씨씨: 22,454,000,000원

2) 한국유리공업 주식회사: 15,969,000,000원

나. 납부기한: 과징금 부과고지서에 명시된 납부기한(60일) 이내

다. 납부장소: 한국은행 국고수납대리점 또는 우체국

이 유

1. 기초사실

가. 피심인 적격성

1 피심인 주식회사 케이씨씨와 한국유리공업 주식회사(이하 각각 '케이씨씨', '한국유리'로 약칭한다)는 건축용 판유리를 제조·판매하는 사업을 영위하는 자들로서, 각각 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'(이하 '법'이라 한다) 제2조 제1호의 규정에 의한 사업자에 해당한다.

나. 일반현황

2 피심인들의 일반현황은 아래 <표 1>과 같다.

<표 1> 피심인들의 일반현황

(2012년 말 기준, 단위: 백만 원)

피심인	설립일	자본금	매출액			영업이익			당기순이익
			판유리 분야	기타 분야	계	판유리 분야	기타 분야	계	
케이씨씨	1958. 8.	56,252	385,811	2,487,236	2,873,047			148,250	406,592
한국유리[1]	1957. 3.	69,882	193,597	64,892	258,489			△50,191	△74,306

* 자료출처: 각 피심인 제출자료

다. 시장구조 및 실태

1) 판유리 산업의 개요 및 특징

3 유리는 가열에 의해 그 형태가 서서히 변화되어 융점이상에서 액체 상태가 되고 반대로 서서히 굳어지면서 고체 상태로 변하는 성질을 갖고 있는 물질이다. 이러한 유리를 일정한 판 모양으로 성형한 것을 판유리라고 하며, 크게 건축용 판유리와 자동차용 판유리로 구분할 수 있다.[2]

4 판유리 산업은 다음과 같은 특성이 있다.

5 첫째, 대규모 생산시설과 자본 투자를 필요로 하는 대표적인 장치산업으로서 용융로 등 자동화된 기계장치의 설치를 위해서 초기에 많은 시설 투자비가 소요되고 감가상각비 등 고정비의 비중이 비교적 높은 자본 집약적 산업이다. 둘째, 건축,

1) 2012년 말 현재 프랑스 유리제조사인 상고방(Saint-Gobain)사가 발행주식의 77.57%를 소유하고 있다.

2) 판유리는 용도에 따라 건축용, 자동차용, 기능성, 가전용 등으로 세분하기도 한다. 그러나 기능성 판유리는 전체 판유리 매출에서 차지하는 비중이 낮고(3% 미만) 일반 유리에 특수한 기능을 추가한 것에 불과하여 건축용 판유리에 포함시키는 것이 타당하고, 가전용 판유리(주로 PDP, 냉장고, 에어컨, 전자레인지 등에 사용된다)도 전체 판유리 매출에서 차지하는 비중이 미미하므로 크게 보아 건축용과 자동차용으로 구분할 수 있다. 한편, 자동차용 판유리는 케이씨씨가 코리아오토글라스(주)를 통해 주로 현대자동차나 기아자동차에, 한국유리가 한국세큐리트(주)를 통해 주로 대우자동차나 삼성자동차에 판매하고 있다.

자동차, 인테리어, 디스플레이 등 다양하고 광범위한 연관 산업들의 성장·발전을 뒷받침하는 중요한 소재 산업으로서 건축, 자동차 산업 등 연관 산업의 경기 변화에 의해 민감하게 영향을 받는다. 셋째, 생산비용 중 연료비의 비중이 약 35%를 차지하며, 벙커시유 가격의 변동이 제조원가에 미치는 영향이 크다. 넷째, 용융로의 가동을 중단하기 어려운 특성[3] 때문에 수요 변화에 대응한 적정 생산 및 재고 관리가 용이하지 아니한 측면이 있다.

2) 건축용 판유리시장의 구조 및 실태

가) 건축용 판유리의 종류

6 건축용 판유리는 가공 여부 등에 따라 아래 <표 2>와 같이 분류된다. 1차 제품은 별도의 가공을 거치지 않고 용융로를 거쳐 생산되는 유리의 원판에 해당하며, 2차 제품은 1차 제품을 사용하여 별도의 가공공정을 거쳐 생산되는 유리를 말한다. 1차 제품이 대부분을 차지하며, 그 중에서도 투명(Clear) 유리와 녹색(Green) 유리가 각각 전체 판매량의 50%와 20% 정도를 차지한다.

<표 2> 건축용 판유리의 종류

구 분			영문명	개념 및 특징
1차 제품	투명유리		Clear Glass	투명유리
	칼라유리		Tinted Glass	Green, Blue, Bronze, Solar, Privacy 유리 등
	무늬유리		Patterned Glass	2개의 Roller 사이에 용융물을 통과시켜 제조하는 것으로 무늬는 하부 Roller에 새겨진 무늬가 유리면에 각인되어 성형됨
	망입유리		Wired Glass	유리사이에 철망을 삽입하여 방화, 방범유리로 사용
2차 제품	복층유리		Insulating Glass	2장의 유리를 조립하여 단열효과를 향상시킨 유리
	강화	강화유리	Tempered Glass	판유리를 700℃로 가열한 후 급랭시켜 일반유리의 3~4배의 강도를 내는 유리
		배강도	Heat Streng-	강화유리와 같은 공법으로 가열하거나 냉각속도를

3) 공장 가동을 중단할 경우 용융로의 유리물(규사 등 원료 배합물)이 굳게 되는데, 재가동하기 위해서는 이렇게 굳은 물질을 수작업으로 제거해야 하고 내화벽돌 등에 대한 보수작업도 필요하여 보통 5~6개월이 소요된다.

		유리	thened Glass	조절하여 일반유리의 2배 강도를 내는 유리
	접합유리		Laminated Glass	2장의 유리사이에 PVC 필름을 삽입 후 접합하여 안전, 방음, 방화 등의 용도로 사용하는 유리
	코팅	반사유리	Reflective Glass	특정한 금속산화물을 코팅하여 가시광선 투과율을 조절한 유리
		로이유리	Low-E Glass	특수한 물질의 코팅을 통하여 장파장의 복사열을 반사시켜 에너지 효율을 극대화 시킨 유리
	애칭유리		Etched Glass	화학약품, 모래분사를 통해 문양을 새겨 넣은 인테리어용 유리

7 한편, 판유리는 두께에 따라서 2~19㎜로 분류되는데, 박판(2~4㎜) 품목은 PDP필터에 사용되고, 5~6㎜ 품목은 전체 건축용 판유리 시장의 60% 이상을 차지하는 범용제품으로서 아파트 창호 등에 주로 사용되며, 후판(8~19㎜) 품목 중 8㎜, 10㎜ 품목은 샤워부스용으로, 12㎜, 15㎜, 19㎜ 품목은 현관문용으로 주로 사용된다.

나) 시장규모 및 경쟁구조

8 국내 판유리 산업은 시멘트, 비료산업과 함께 국제연합(UN)의 한국재건 3대 사업으로 선정되어 1957년에 한국유리가 설립된 이후 독점체제가 유지되다가, 1988년 케이씨씨가 신규로 시장에 진입함에 따라 경쟁체제로 전환되었다.

9 국내 판유리 시장은 1990년대까지 꾸준한 성장세를 나타냈으나, 1998년 외환위기를 거치면서 건설경기 둔화 등으로 수요가 감소하였다. 2002년 이후에는 외환위기 이전 수준으로 회복되었으나, 최근에는 건설경기 침체 등으로 성장세가 상당히 위축된 상황이다.

<표 3> 국내 판유리 시장규모 변동추이

(단위: 천 톤, %)

구 분	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
판매량[4]	1,259	1,604	1,627	1,646	1,551	1,590	1,672	1,634	1,500	1,627	1,621	1,467
증감률	-	27.39	1.44	1.17	△5.77	2.50	5.15	△2.28	△8.17	8.44	△0.4	△9.5

* 자료출처: 피심인 케이씨씨 제출자료, 한국판유리산업협회 자료

10 아래 <표 4>에서 보는 바와 같이, 2011년을 기준으로 국내 판유리시장의 총 판매량은 1,621천 톤이며, 그 중에서 건축용이 1,376천 톤으로 약 85%, 자동차용이 245천 톤으로 약 15%를 차지한다. 한편, 건축용 판유리의 경우, 총 판매량 1,376천 톤 중에서 케이씨씨가 약 452천 톤으로 33%, 한국유리가 564천 톤으로 41%, 수입사가 약 360천 톤으로 26%를 차지한다.

<표 4> 국내 판유리 시장의 규모(판매량 기준)

(2011년 기준, 단위: 톤, %)

구 분	케이씨씨	한국유리	수입	계
건축용	451,972	563,954	360,092	1,376,018
자동차용	191,060	48,788	5,475	245,323
계	613,032	612,741	365,567	1,621,341

* 자료출처: 각 피심인 제출자료, 한국판유리산업협회 자료

11 아래 <표 5>는 2009년부터 2011년까지 국내 건축용 판유리시장의 업체별 매출액 현황을 나타낸다. 2011년 현재 업체별 시장점유율 현황을 보면, 시장 전체 매출액 6,933억 원 중, 케이씨씨가 약 2,393억 원으로 약 35%, 한국유리가 2,934억 원으로 약 42%, 수입사가 1,604억 원으로 약 23%를 차지하고 있다.

<표 5> 국내 건축용 판유리 시장의 규모(매출액 기준)

(단위: 백만 원, %)

구분	케이씨씨	한국유리	수입	계
2009년	302,699	255,725	95,690	654,114
	46	40	14	100
2010년	292,862	285,405	120,799	699,066
	42	40	18	100
2011년	239,398	293,480	160,463	693,341

4) 수입제품을 포함한 국내 건축용 및 자동차용 판유리 총 판매량을 말한다.

	35	42	23	100

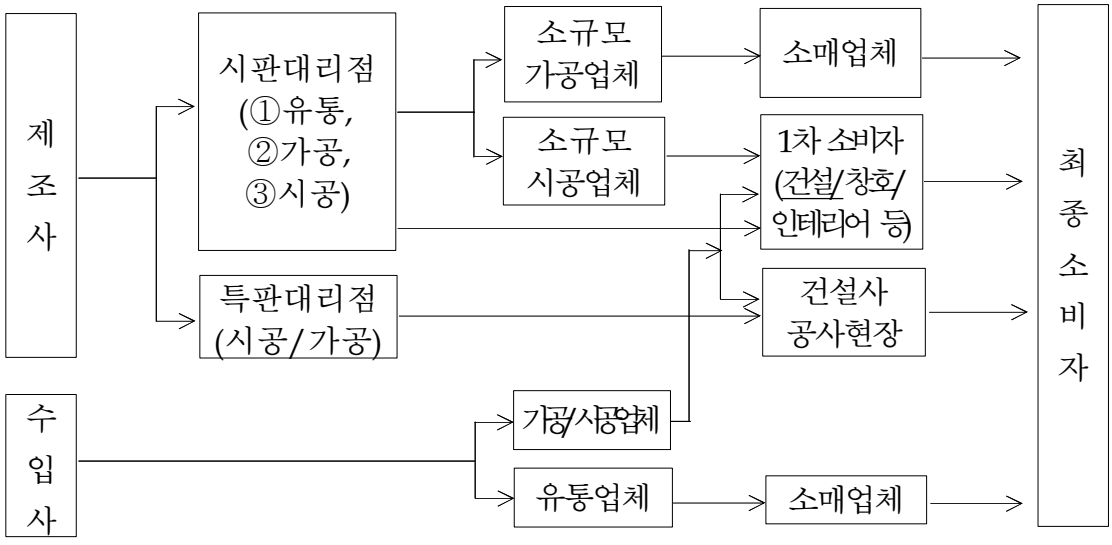
* 자료출처: 각 피심인 제출자료, 한국판유리산업협회 자료

12 한편, 2000년대 초까지 국내 건축용 판유리 시장의 10% 내외에 불과하던 중국산 수입제품의 시장점유율은 그 후 20% 이상까지 꾸준히 증가하였다. 이에 피심인들은 중국산 제품의 저가공세에 대응하기 위해 2007년 3월 무역위원회에 중국산 판유리 제품에 대한 덤핑방지관세 부과를 신청하였고, 그 결과 2008년 4월에 중국산 판유리 제품에 대한 평균 24.74%의 덤핑방지관세 부과가 결정되었다.[5)]

다) 유통구조

13 판유리는 대부분 대리점을 통해 판매된다. 2012년 9월말 현재 487개 정도의 대리점이 존재하며, 그 중 413개는 일반 시중에 판매하는 시판대리점이고, 64개는 건설사에 직접 판매하는 특판대리점이며, 나머지 10개는 시판 및 특판 영업을 모두 영위하고 있다. 판매량 측면에서 볼 때 시판대리점을 통한 판매가 약 80%에 이를 정도로 시판대리점의 비중이 높다.

<표 6> 건축용 판유리의 유통구조



5) 2011년 5월 덤핑방지관세 부과 기한이 만료됨에 따라 과세기간이 3년간 연장되었다.

14 판유리는 파손위험이 커서 제조사들은 별도의 물류점을 두지 아니하고, 제조공장에서 제품을 곧바로 대리점으로 이동시킨 후, 대리점에서 가공을 거쳐 건설현장 등으로 배송한다. 특판 영업의 경우, 제조사와 대리점들이 건설사들의 협력업체로 등록되어 영업을 하고 있으며, 제조사가 직접 시공입찰에 참여하여 건설사와 계약을 하는 방식으로 판매하기도 하는데 이 경우 제조사는 자신의 특판대리점에 가공 및 시공 업무를 위탁하고 있다.

라) 가격결정 구조

15 판유리의 제조원가는 규사, 소다회, 석회석 등 원재료비 약 35%, 벙커시유 등 연료비 약 35%, 감가상각비 약 15%, 기타 경비 등으로 구성된다. 이에 따라 판매가격도 원재료비, 유가, 환율 등에 의해 직접 영향을 받는다.

16 업계에서는 시중에 유통되는 판유리 판매가격과 관련하여 아래와 같은 여러 용어를 사용하고 있다.

17 판유리 제조사들은 자기가 대리점에 판매하는 기준가격을 정하여 대리점에 통보하고 있는데, 이를 '지시단가', '고시단가' 등(이하 '기준가격'이라고 통칭한다)으로 지칭한다.[6] 피심인들의 건축용 판유리 기준가격은 이 사건 공동행위에 따른 4차 가격인상이 있기 전까지 약 20여 년 동안 변동이 없었다.[7]

18 한편 제조사들이 실제로 대리점에 판매할 때에는 기준가격을 그대로 적용하지 아니하고 판매량, 시장 여건의 변화 등을 고려하여 기준가격에 일정 할인율을 적용하여 판매하는 관행이 존재하며, 이러한 실제 판매가격을 '운영단가', '목표단가' 등(이하 '운영가격'이라고 통칭한다)으로 부르고 있다.[8][9] 피심인들의 건축용

6) 기준가격을 케이씨씨의 경우 '지시단가', 한국유리의 경우 '고시단가' 로 칭하고 있다.

7) 이 사건 공동행위가 발생하기 이전에 피심인들의 기준가격은 거의 유사한 수준이었는바, 이러한 기준가격을 과거에 두 업체가 담합하여 결정하였는지에 대하여는 증거자료나 확인된 사실이 없다. 다만, 이는 후발주자인 케이씨씨가 기존 업체인 한국유리의 기준가격을 추종하여 결정한 결과인 것으로 추정된다.

판유리 운영가격은 이 사건 공동행위가 발생하기 이전 약 5년 동안 전반적으로 하락하였다. 범용제품인 투명/녹색유리 5㎜, 6㎜ 품목의 경우 이 사건 공동행위가 발생하기 전인 2006년 10월 당시의 운영가격은 기준가격에서 약 35% 할인된 가격이었다.[10)]

19 한편, 건축용 판유리 시장은 피심인들이 치열하게 경쟁하고 있어 어느 한 업체가 단독으로 가격을 인상하게 되면 다른 업체 제품으로 수요가 급격하게 쏠리는 현상이 벌어지므로 특정업체가 단독으로 가격을 인상하기는 쉽지 않은 구조를 가지고 있다.[11)]

2. 사실의 인정 및 위법성 판단

가. 행위사실

1) 공동행위의 개요

가) 합의

20 피심인들은 영업담당 임원들 간의 모임 및 전화연락 등을 통해 2006년 11월 초부터 2008년 9월까지 총 4차례에 걸쳐 아래 <표 7>, <표 8>과 같이 건축용 판유리 투명/녹색유리 5㎜, 6㎜ 품목 등의 판매가격을 인상하기로 합의한 사실이 있다.

---

8) 운영가격을 케이씨씨의 경우 '운영단가', 한국유리의 경우 '목표단가' 로 칭하고 있다.

9) 최종 소비자가격은 제조사의 운영가격에 대리점, 가공업체, 소매업체 등 유통단계별 마진을 더한 가격이라고 할 수 있다.

10) 이 사건 공동행위의 3차 가격인상 시까지는 기준가격에 대한 할인율을 담합하는 방식 즉, 운영가격을 인상하는 담합이었으며, 4차 가격인상 시에는 기준가격 자체를 인상하는 담합이었다.

11) 이러한 쏠림현상은 제조사와 대리점간의 거래가 아니라 그 하위 거래단계인 대리점과 소규모 가공업체 등 사이의 거래관계에서 나타난다. 대리점들은 대부분 특정 제조사의 전속대리점이기 때문에 가격인상으로 인한 대리점의 이탈가능성은 높지 않으나 대리점과 거래하는 수요자들은 가격변동시 구매처를 쉽게 변경할 수 있어 제조사의 매출에까지 즉각적으로 영향을 미치는 것이다.

<표 7> 합의 개요[12)]

인상시기	대상품목	인상률	인상방법
2006년 11월 (1차)	투명/녹색유리 5㎜, 6㎜	약 10%	운영가격 인상(할인율 축소)
2007년 11월 (2차)	투명/녹색유리 5㎜, 6㎜	약 10%	운영가격 인상(할인율 축소)
2008년 4월 (3차)	투명/녹색유리 5㎜, 6㎜	15%	운영가격 인상(할인율 축소)
2008년 9월 (4차)	투명/녹색유리 5㎜, 6㎜	10%	기준가격 인상

<표 8> 구체적 판매가격 합의내역

(단위: 원/㎡[13)], %)

품 목		운영가격 인상(할인율 축소)					기준가격 인상
		기준 가격	인상 전 운영가격	1차 인상 (2006년 11월)	2차 인상 (2007년 11월)	3차 인상 (2008년 4월)	4차 인상[14)] (2008년 9월)
투명	5㎜	5,060	3,300~3,454 (할인율[15)]: 32~35)	3,690~3,800 (할인율: 25~27)	4,300~4,306 (할인율: 15)	5,060 (할인율: 0)	5,560 (인상률: 10)
	6㎜	6,460	4,403~4,603 (할인율: 29~32)	4,844~4,850 (할인율: 25)	5,490 (할인율: 15)	6,460 (할인율: 0)	7,100 (인상률: 10)
녹색	5㎜	5,600	3,584~3,816 (할인율: 32~36)	4,090~4,198 (할인율: 25~27)	4,758~4,760 (할인율: 15)	5,600 (할인율: 0)	6,160 (인상률: 10)
	6㎜	7,320	4,991~5,066 (할인율: 31~32)	5,490 (할인율: 25)	6,220~6,222 (할인율: 15)	7,320 (할인율: 0)	8,050 (인상률: 10)

나) 실행행위

21 피심인들의 위 합의사항은 곧바로 실행되었다. 그 결과 아래 <표 9>, <표 10>과 같이 2006년 11월경부터 2009년 4월 사이에 피심인들의 건축용 판유리 중 투명/녹색 유리 5㎜, 6㎜ 품목의 판매가격은 합의 이전 수준보다 60~70% 정도 인상되었다.

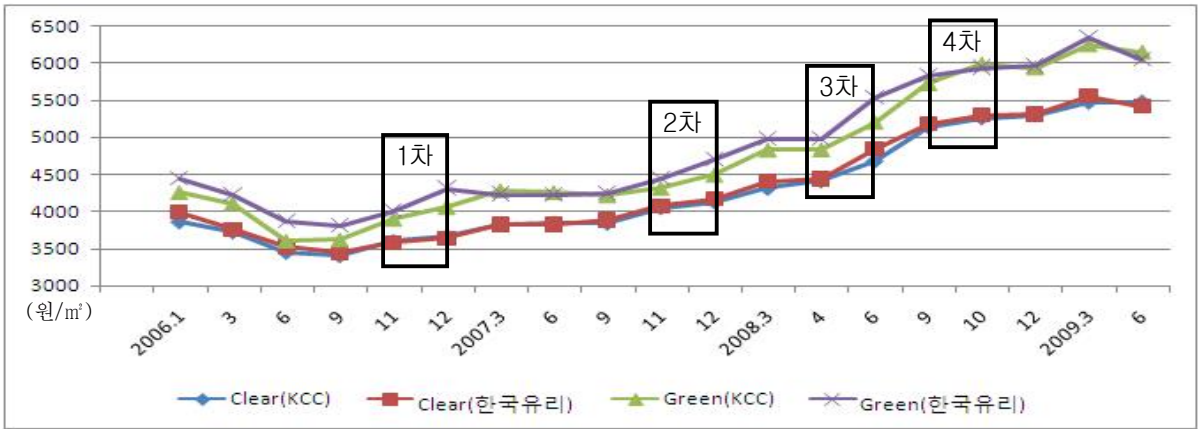
12) 3차 인상(2008년 4월)으로 운영가격은 기준가격과 일치하게 되어 4차 인상시(2008년 9월)에는 기준가격과 운영가격을 동일한 폭으로 인상하였다. 따라서 3, 4차 인상시에는 기준가격과 운영가격이 일치한다.

13) 판유리 제품의 측정 단위로는 ㎡, 평, 상자, 톤 등이 사용되고 있다. 최근 가격인상 품의서에 한국유리는 "㎡", 케이씨씨는 "평"을 사용하고 있어 ㎡로 통일하였으며 단위환산 과정에서 10원 미만의 단수는 조정하였다. 그리고 판유리 업계에서 1평은 30.48㎝× 30.48㎝를 의미하며 이러한 단위는 업계에서 관례적으로 사용하고 있다.

14) 3차 인상(2008년 4월)으로 기준가격과 운영가격이 일치하게 되자, 4차 인상시(2008년 9월)에는 기준가격과 운영가격을 동시에 인상하였다.

15) 기준가격 대비 할인율을 말한다.

<표 9> 투명/녹색유리 5㎜, 6㎜ 품목의 평균 판매가격 변동 추이



<표 10> 투명/녹색유리 5㎜, 6㎜ 품목의 평균 판매가격 변동 추이[16)]

(단위: 원/㎡)

구 분		2006년												2007년								
		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	**11월**	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월
투명	케이씨씨	3,857	3,754	3,721	3,569	3,535	3,445	3,411	3,376	3,401	3,413	**3,596**	3,654	3,763	3,801	3,823	3,859	3,829	3,843	3,829	3,840	3,837
	한국유리	4,259	4,154	4,111	3,814	3,668	3,604	3,631	3,619	3,621	3,582	**3,901**	4,059	4,180	4,204	4,284	4,276	4,267	4,260	4,262	4,209	4,219
녹색	케이씨씨	3,995	3,879	3,767	3,726	3,518	3,534	3,476	3,509	3,452	3,507	**3,582**	3,648	3,854	3,843	3,835	3,788	3,817	3,829	3,865	3,882	3,892
	한국유리	4,443	4,445	4,227	3,951	3,884	3,866	3,859	3,804	3,812	3,911	**4,002**	4,317	4,413	4,370	4,235	4,279	4,245	4,231	4,259	4,383	4,250

구 분		2007년			2008년												2009년					
		10월	**11월**	12월	1월	2월	3월	**4월**	5월	6월	7월	8월	**9월**	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월
투명	케이씨씨	3,878	**4,046**	4,126	4,151	4,113	4,308	**4,406**	4,645	4,673	4,856	5,112	**5,138**	5,254	5,246	5,296	5,437	5,483	5,463	5,512	5,542	5,469
	한국유리	4,308	**4,315**	4,492	4,689	4,676	4,833	**4,837**	5,184	5,206	5,354	5,714	**5,728**	5,993	5,864	5,940	6,209	6,218	6,254	6,187	6,184	6,155
녹색	케이씨씨	3,886	**4,082**	4,172	4,280	4,253	4,410	**4,443**	4,784	4,843	4,708	5,041	**5,183**	5,294	5,241	5,312	5,519	5,528	5,550	5,534	5,318	5,418
	한국유리	4,317	**4,449**	4,710	4,785	4,788	4,985	**4,978**	5,459	5,536	5,617	5,748	**5,832**	5,942	5,943	5,965	6,316	6,329	6,349	6,337	5,990	6,056

2) 세부 합의 및 실행 내역

가) 1차 가격인상

(1) 합의

16) 피심인 각각의 투명/녹색유리 5㎜, 6㎜ 품목의 평균 판매가격이다.

22 피심인 케이씨씨의 이△ 이사와 한국유리의 김○○ 이사는 2006년 11월 초에 전화 연락 등을 통해 건축용 판유리 중 투명/녹색유리 5㎜, 6㎜ 품목 등의 판매 가격을 아래 <표 11>과 같이 인상하기로 합의하였다.

<표 11> 2006년 11월(1차) 가격인상 합의내용

○ 대상품목 : 투명/녹색유리 5㎜, 6㎜

* 투명/녹색유리 5㎜, 6㎜를 제외한 기타 품목들의 가격인상에 대해서도 논의하였으나, 인상시기, 인상률 등을 정하지는 않았고 투명/녹색유리 5㎜, 6㎜ 품목의 인상률 등을 감안하여 인상하기로 함

○ 인상시기[17)]
- 시판: 케이씨씨 → 2006. 11. 13., 한국유리 → 2006. 11. 8.
- 특판: 케이씨씨 → 2007. 2. 1., 한국유리 → 케이씨씨와 거의 동일한 시기에 인상한 것으로 추정됨

○ 인상률 및 방법 : 기준가격에 대한 할인율을 줄여 운영가격을 약 10% 인상

(단위 : 원/㎡, %)

품 목		기존 기준가격	1차 인상전 운영가격	**1차 인상(운영가격↑) (2006년 11월)**
투명	5㎜	5,060	3,300~3,454 (할인율 : 32~35)	**3,690~3,800 (할인율 : 25~27)**
	6㎜	6,460	4,403~4,603 (할인율 : 29~32)	**4,844~4,850 (할인율 : 25)**
녹색	5㎜	5,600	3,584~3,816 (할인율 : 32~36)	**4,090~4,198 (할인율 : 25~27)**
	6㎜	7,320	4,991~5,066 (할인율 : 31~32)	**5,490 (할인율 : 25)**

23 피심인들이 위와 같이 1차 가격인상에 합의한 사실은 다음과 같은 증거들을 통하여 인정된다.

24 첫째, 2006년 10월경 한국유리는 이○○ 대표이사, ○○ ○○○(○○ ○○○) 부사장, 전상호 전무가 참석한 내부회의에서 출혈 경쟁을 막기 위해 케이씨씨와 가

17) 특판 가격은 보통 건설사 등과의 납품계약에 의해 미리 결정되어 있기 때문에 인상 전 가격으로 계약을 이행할 의무가 있어 시판가격과 달리 곧바로 가격인상을 실행하기가 어려워 시판가격 인상 후 약 3개월 뒤에 인상되는 것이 보통이다.

격인상 협의를 시도하기로 결정하였으며, 그 후 전○○ 전무는 김○○ 이사에게 케이씨씨의 영업담당 임원을 만나 협의하라고 지시하였다.[18]

25 이에 따라 한국유리 김○○ 이사가 케이씨씨의 이△ 이사에게 상견례를 할 것을 제의하여[19] 이 두 사람은 2006. 10. 20. '○○○'(서울 서초구 ○○동 소재)이라는 음식점에서 만났다. 이 자리에서 김○○ 이사와 이△ 이사는 중국산 수입제품의 시장점유율 확대에 대한 대책 마련 및 상호 출혈경쟁을 자제할 필요가 있다는 점에 대해 인식을 공유하였다.[20]

26 그 후 2006년 11월 초에 이△ 이사와 김○○ 이사는 수차례 전화연락을 통해 투명/녹색유리 5㎜, 6㎜ 품목 등의 판매가격을 10~15% 인상하는 안에 대해 논의하다가 위 <표 11>과 같이 인상하기로 합의를 하였으며,[21] 2006. 11. 9. '○○'(서울 서초구 ○○○동 소재)이라는 음식점에서 두 번째 모임을 갖고 위의 합의사항에 대하여 재확인한 사실이 있다.[22]

27 둘째, 케이씨씨에 의해 2006. 11. 7. 작성된 '건축용 판유리 제품 가격 운영의 건'이라는 제목의 품의문서(소갑 제3호증)에는 아래 <표 12>와 같이 "한국유리와 협의 완료한 사항임"이라는 문구가 명기되어 있다.

<표 12> 2006. 11. 7. 케이씨씨 품의서(발췌)

18) 한국유리 전○○ 전무는 "이 회의 도중에 재무담당을 불러서 케이씨씨의 판유리 손익을 추정하여 보았고 케이씨씨도 영업상황이 좋지 않은 것으로 추정되자, 이○○이 '케이씨씨 관계자를 만나서 가격인상을 논의해 보라'고 지시하였다"라고 진술하였으며 한국유리 김○○ 이사도 위 회의에서 이○○이 전○○ 전무에게 가격경쟁을 그만할 것을 지시하였다고 진술하였다. 그러나 이○○ 대표이사는 이러한 사실에 대해 부인하고 있다.[소갑 제27호증 전○○의 진술조서 문3-1, 소갑 제28호증 김○○의 진술조서 문7), 소갑 제21호증 이○○의 진술서 참조]

19) 케이씨씨의 이△ 이사는 2006. 10. 1. 판유리 영업담당 임원으로 부임하였다.

20) 소갑 제28호증 김○○의 진술조서 문7, 소갑 제31호증 이△의 진술조서 문7 참조

21) 이 과정에서 한국유리 전○○ 전무는 김○○ 이사로부터 전달 받은 합의사항을 이○○에게 보고하였다고 진술하였다.(소갑 제27호증 전○○의 진술조서 문3-1)

22) 소갑 제2호증(2006. 11. 9. 모임관련 예약대장, 매출전표, 지출품의서), 소갑 제31호증(이△의 진술조서 문7), 소갑 제28호증(김○○의 진술조서 문7) 참조

23) 일반대리점에 판매하는 시판은 즉시 인상하였으나, 특판의 경우 이미 수주한 건설현장 등에는 3개월

※ 한국유리와 협의 완료한 사항임

제목 : 건축용 판유리 제품 가격 운영의 건

1. 목적 : 판유리 단가 인상을 통한 수익성 개선
2. 시행시기 : 유통 ☞ 2006년 11월 13일 / 시공 ☞ 2007년 2월 1일[23]
3. 가격운영안

(단위 : 원, 평)

제품	두께	지시단가	운영가격	DC율	제품	두께	지시단가	운영가격	DC율
Clear	3T	310	248	20%	Green	4T	420	315	25%
	5T	470	353	25%		5T	520	390	25%
	6T	600	450	25%		6T	680	510	25%
	8T	860	542	37%		8T	1,000	630	37%
	10T	1,100	770	30%		10T	1,250	875	30%
	12T	1,200	780	35%		12T	1,400	910	35

28 셋째, 2006년 11월 말경에 이△ 이사와 김○○ 이사는 향후 긴밀한 업무협조를 위하여 두 사람만이 이용하는 전용 휴대폰[24]을 개설하였으며, 그 이후 합의 사항의 이행현황에 대해 서로 연락한 사실이 있다.[25]

29 넷째, 합의 모임에 직접 참여한 피심인들의 영업담당 임원들이 2006년 11월의 1차 가격인상은 두 회사의 합의에 의하여 결정되었음을 인정하고 있다.

<표 13> 피심인 영업담당자 진술내용(발췌)

2009. 8. 20. 케이씨씨 이△ 이사의 진술(소갑 제31호증):

문7: (전략) 2006년 11월 1차 인상 합의배경, 합의사항에 대해 설명해 주십시오.
답: (전략) 2006년 11월 초에 저와 김○○ 이사는 수차 전화연락을 통해 (중략) 합의를 하였습니다. (후략)

정도의 유예기간을 두고 실행하였다.

24) 케이씨씨 이△ 이사의 전용휴대폰 번호는 ○○○-○○○○-○○○○, 한국유리 김○○ 이사의 전용휴대폰 번호는 ○○○-○○○○-○○○○이다.

25) 소갑 제4호증(전용휴대폰 사진 및 통화내역), 소갑 제31호증(이△의 진술조서 문7-2), 소갑 제28호증(김○○의 진술조서 문7-6) 참조

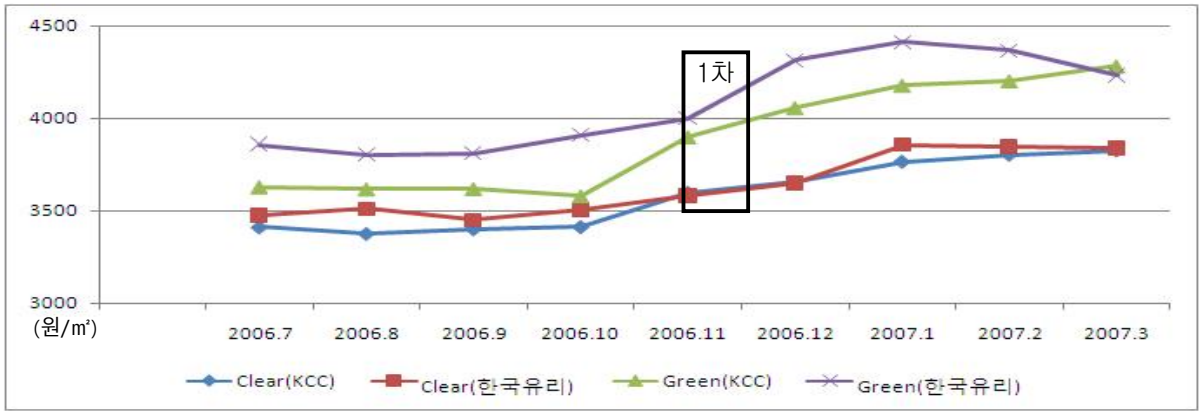
2009. 8. 31. 한국유리 ○○ 이사의 진술(소갑 제28호증): 문8: (전략) 2006년 11월 1차 인상 합의배경, 합의사항에 대해 설명해 주십시오. 답: (전략) 제가 다시 케이씨씨 이△ 이사에게 10% 인상을 통보하여 다음과 같이 합의가 이루어졌던 것입니다. (후략)

(2) 합의의 실행

30 피심인들의 2006년 11월 1차 가격인상 합의가 실행된 사실은 다음과 같은 점들을 통해 확인된다.

31 첫째, 피심인들이 제출한 자료에 근거한 품목별 판매가격 변동추이(소갑 제1호증)에 따르면 2006년 11월 가격인상 합의 직후에 투명/녹색유리 5㎜, 6㎜ 품목의 판매가격이 상당히 인상된 것을 확인할 수 있다.

<표 14> 투명/녹색유리 5㎜, 6㎜ 품목의 평균 판매가격 변동 추이(1차 인상)



32 둘째, 피심인 케이씨씨가 지방 영업소를 통해 파악한 판유리 시장동향 자료(소갑 제5호증)를 통해서도 아래 <표 15>에서 보는 바와 같이 한국유리가 2006. 11. 8. 지역별로 가격인상을 단행한 사실을 확인할 수 있다.

<표 15> 2006년 11월 케이씨씨 판유리 주간 동향 보고자료(발췌)

3. 시장동향 인천 : 1. HKG[26] 1) 인상일자 : 2006. 11. 8.부 2) 평균인상율 : 10% 수원 : 1. SGB 1) 11/08일부터 10% 단가 인상 결정 원주 : HKG 11월6일 거래선별로 11월8일부터 단가인상에 대하여 통보 진행함 (단가인상 10%선 인상예정)

33 셋째, 케이씨씨의 이△ 이사, 한국유리의 김○○ 이사 등 피심인들의 관련 임원들도 가격인상 내역을 대리점 등에 통보함으로써 합의사항을 실행하였다고 진술하였다.[27]

나) 2차 가격인상

(1) 합의

34 피심인 케이씨씨의 이△ 이사와 한국유리의 김○○ 이사는 2007년 10월 말경에 모임 및 전화연락을 통해 건축용 판유리 투명/녹색유리 5㎜, 6㎜ 등의 판매가격을 아래 <표 16>과 같이 인상하기로 합의하였다.

<표 16> 2007년 11월(2차) 가격인상 합의내용

○ 대상품목 : 건축용 판유리 투명/녹색유리 5㎜, 6㎜ * 투명/녹색유리 5㎜, 6㎜를 제외한 기타 품목들은 1차 인상과 마찬가지로 투명/녹색유리 5㎜, 6㎜ 품목의 인상률 등을 감안하여 인상하기로 함 ○ 인상시기 - 시판: 케이씨씨 → 2007. 11. 12., 한국유리 → 2007. 11. 14.(추정) - 특판: 피심인들 모두 2008. 3. 1.경으로 추정됨

26) HKG, SGB 등은 한국유리를 지칭한다.

27) 소갑 제31호증 이△의 진술조서 답7-8, 소갑 제28호증 김○○의 진술조서 답7-9 참조

○ 인상률 및 방법 : 기준가격에서 할인율을 줄여 운영가격을 약 10% 인상

(단위: 원/㎡, %)

품 목		기존 기준가격	1차 인상(운영가격↑) (2006년 11월)	**2차 인상(운영가격↑) (2007년 11월)**
투명	5㎜	5,060	3,690～3,800 (할인율 : 25~27)	**4,300～4,306 (할인율 : 15)**
	6㎜	6,460	4,844～4,850 (할인율 : 25)	**5,490 (할인율 : 15)**
녹색	5㎜	5,600	4,090～4,198 (할인율 : 25~27)	**4,758～4,760 (할인율 : 15)**
	6㎜	7,320	5,490 (할인율 : 25)	**6,220～6,222 (할인율 : 15)**

35 피심인들이 위와 같이 2차 가격인상에 합의한 사실은 다음과 같은 증거들을 통하여 인정된다.

36 첫째, 2007년 들어 케이씨씨의 이△ 이사와 한국유리의 김○○ 이사는 2007. 2. 6., 2007. 3. 13., 2007. 4. 16. 등 3차례 걸쳐 '○○'이라는 음식점에서 모임을 갖고, 중국산 제품 수입 증가 및 특판 가격 인상이후 대리점들의 불만 등 시장상황에 대한 대응방안에 대해 논의하고, 향후 지속적인 공조체계를 유지하기로 하였다.[28]

37 그 후 2007년 10월 초경에 중국산 수입제품에 대한 반덤핑 잠정관세가 부과될 것이라는 정보가 확산되어 수입제품의 가격인상이 예상되자, 한국유리는 이○○ 대표이사, ○○ ○○○ 부사장, 전○○ 전무 등이 참석한 내부회의를 거쳐 케이씨씨와의 가격인상 협의를 시도하기로 결정하고, 1차 가격인상 시와 마찬가지로 전○○ 전무가 김○○ 이사에게 케이씨씨와 협의를 하도록 지시한 사실이 있다.[29]

38 이에 따라 2007. 10. 11. 한국유리의 김○○ 이사는 케이씨씨의 이△ 이사에게 전화연락을 통하여 건축용 판유리 투명/녹색유리 5㎜, 6㎜ 품목의 판매가격을 10%

28) 소갑 제6호증(2007. 2. 6., 2007. 3. 13., 2007. 4. 16. 모임관련 식당 예약대장, 매출전표, 지출품의서), 소갑 제31호증 이△의 진술조서 문8, 소갑 제28호증 김○○의 진술조서 문8 참조

29) 한국유리 전○○ 전무, 김○○ 이사는 이와 같이 진술하였으나, 이○○ 대표이사는 이러한 사실을 부인하고 있다.(소갑 제27호증 전○○의 진술조서 문3-1, 소갑 제28호증 김○○의 진술조서 문8, 소갑 제21호증 이○○의 진술서 참조)

정도 인상할 것을 제안하였고, 이에 대해 케이씨씨의 이△ 이사는 검토한 후 통보해주겠다고 한 사실이 있다.[30] 그 후 2007. 10. 16. 이△ 이사는 김○○ 이사에게 10% 가격인상 안에 대해 전화연락을 통해 잠정 동의하였고, 이 두 사람이 2007. 10. 25. '○○○○'(서울 서초구 ○○동 소재)이라는 음식점에서 만나 건축용 판유리 투명/녹색유리 5㎜, 6㎜ 품목 등의 판매가격을 10% 인상하기로 합의하였다.[31]

39 그런데, 2007. 10. 25. 모임에서는 가격인상 시기 등에 관해 구체적으로 합의하지 못함에 따라 2007. 10. 31. 위 두 사람은 전화연락을 통해 시판 및 특판 판유리의 가격인상 일정에 대해 구체적으로 협의하였다. 또한 위 두 사람은 2007. 11. 21. '○○○○'이라는 음식점에서 다시 만나 수입유리 동향과 단가인상 이후 시장상황에 대하여 논의하였으며, 2007. 11. 26. 특판 가격인상 일정에 대해 추가로 논의한 사실이 있다.[32]

40 둘째, 케이씨씨에 의해 2007. 11. 6. 작성된 '판유리 제품 운영단가 인상'이라는 제목의 품의문서(소갑 제9호증)에는 아래 <표 17>과 같이 "HG[33]와 단가협의 완료"라는 문구가 명기되어 있다.

<표 17> 2011. 11. 6. 케이씨씨 품의문서(발췌)

※ *HG와 단가협의 완료*

제목 : 판유리 제품 (건축용 및 기능성 유리) 운영단가 인상
1. 목적 : 판유리 단가 인상을 통한 수익성 개선
2. 운영안

(단위 : 원, 평)

제품	두께	지시단가	기존	신규	D/C율	비 고

30) 소갑 제7호증(케이씨씨 이△의 영업수첩) 참조
31) 소갑 제7호증(케이씨씨 이△의 영업수첩), 소갑 제8호증(2007. 10. 25. 모임관련 매출전표, 지출품의서) 참조
32) 소갑 제7호증(케이씨씨 이△의 영업수첩) 참조
33) HG는 한국유리를 말한다.

			운영가격	운영가격		
투명	3T	310	248	264	15%	
	4T	380	315	323	15%	
	5T	470	353	400	15%	
	6T	600	450	510	15%	
	8T	860	542	645	25%	
	10T	1,100	770	880	20%	
	12T	1,200	780	900	25%	
그린	4T	420	315	357	15%	
	5T	520	390	442	15%	
	6T	680	510	578	15%	
	8T	1,000	630	750	25%	
	10T	1,250	875	1,000	20%	
	12T	1,400	910	1,050	25%	
무늬	3T	300	240	240	20%	
	5T	490	368	392	20%	
솔라	5T	650	520	585	10%	
	6T	850	680	765	10%	
블루	5T	650	552	618	5%	
	6T	920	782	874	5%	
브론즈	3T	480	408	456	5%	
	5T	640	544	608	5%	
	6T	840	714	798	5%	
	8T	1,200	1,020	1,140	5%	

* 기 투입현장은 3개월 유보기간을 주어 내년 2월말까지 기존단가 적용

3. 시행시기 : 2007. 11. 12.

41 셋째, 합의 모임에 직접 참여한 피심인들의 영업담당 임원들이 2007년 11월의 2차 가격인상은 피심인들의 합의에 의하여 결정되었음을 인정하고 있다.

<표 18> 피심인 영업담당자 진술내용(발췌)

2009. 8. 20. 케이씨씨 이△ 이사의 진술(소갑 제31호증):

문8: (전략) 2차 인상 합의배경, 합의사항에 대해 설명해 주십시오.

답: (전략) 2007. 10. 25. (중략)모임을 하였으며, (중략)이 모임에서 합의하였습니다. (후략)

2009. 8. 31. 한국유리 김○○ 이사의 진술(소갑 제28호증):

문8: (전략) 2차 인상 합의배경, 합의사항에 대해 설명해 주십시오. 답: (전략) 2007. 10. 25. (중략)모임을 하였으며, (중략)이 모임에서 합의하였습니다. (후략)

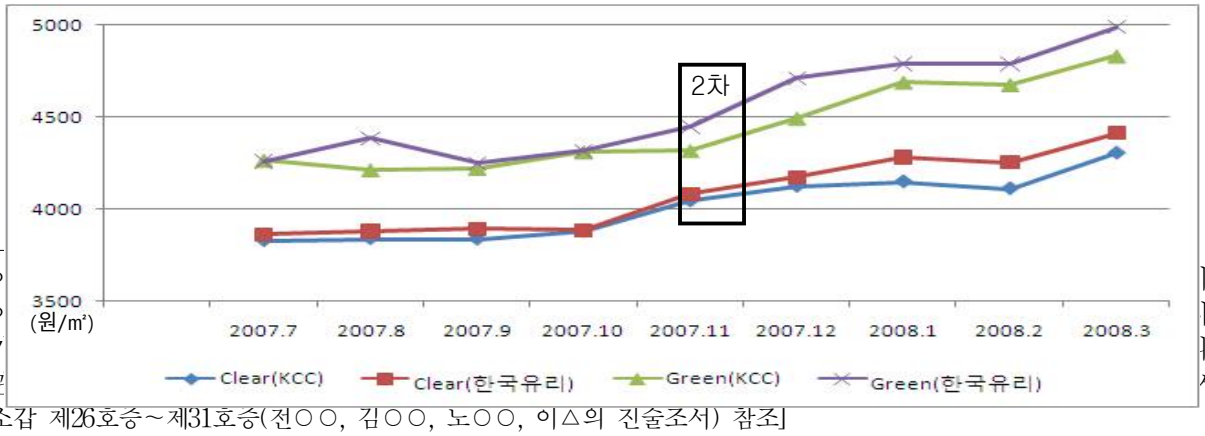
42 한편, 2차 가격인상 합의가 이루어지기 이전인 2007년 6~7월경 케이씨씨 이□□ 부사장, 케이씨씨 이△ 이사, 한국유리 이○○ 대표이사, 한국유리 전○○ 전무, 한국유리 김○○ 이사 등 피심인들의 판유리 사업 관련 임원 5인이 '○○'(서울 종로구 ○○동 소재)라는 음식점에 모여 중국산 수입제품에 대한 반덤핑 제소 및 향후 시장상황과 관련하여 두 회사 간의 협조체제를 계속 공고히 해나가기로 한 사실이 있다.[34)]

(2) 합의의 실행

43 피심인들의 2007년 11월 2차 가격인상 합의가 실행된 사실은 다음과 같은 점들을 통해 확인된다.

44 첫째, 피심인들의 제출자료에 근거한 품목별 판매가격 변동추이(소갑 제1호증)에 따르면 아래 <표 19>와 같이 2007년 11월 가격인상 합의 직후에 투명/녹색유리 5㎜, 6㎜ 품목의 판매가격이 상당히 인상된 것을 확인할 수 있다.

<표 19> 투명/녹색유리 5㎜, 6㎜ 품목의 평균 판매가격 변동 추이(2차 인상)



34) ○ ○ 관 ㅣ△ ㅣ킨 ㅏ에 서), 소갑 제26호증~제31호증(전○○, 김○○, 노○○, 이△의 진술조서) 참조]

45 둘째, 아래 <표 20>에서 보는 바와 같이 2007년 11월 중순경에 작성된 것으로 보이는 케이씨씨의 '주간업무보고' 자료(소갑 제10호증)에서는 한국유리가 2007. 11. 14. 피심인들이 합의한 대로 가격인상을 단행한 사실을 확인할 수 있다.

<표 20> 2007년 11월 케이씨씨 주간업무보고자료(발췌)

<주간업무 - 2007년 11월 2주차> 3. 시장동향 ○ 수입유리의 경우 : 최근 케이씨씨 단가인상 이후 가격관련 특별한 움직임이 없는 상태 - 인천(영) ○ 경쟁사 단가인상 (11월 14일) 실시예정 - 원주(영) ○ 경쟁사 11월 14일 가격인상, 5T DC율 10% 통보 - 광주(영) ○ 11/14일부터 SGV 단가인상 - 전주(영) ○ 한국유리 : 15일부터 단가인상통보 - 울산(영) ○ SGB 14일부 단가인상 통보 - 부산(영)

46

47 셋째, 피심인들의 관련 임원들도 가격인상 내역을 대리점 등에 통보함으로써 합의사항을 실행하였고, 전화연락 등을 통해 2차 가격인상 진행상황에 대한 점검 및 시장동향 등에 대해 논의를 한 사실이 있다고 진술하였다.[35)]

다) 3차 가격인상

(1) 합의

48 피심인 케이씨씨의 이△ 이사와 한국유리의 김○○ 이사는 2008년 4월 중순경에 전화연락을 통해 건축용 판유리 투명/녹색유리 5㎜, 6㎜ 품목 등의 판매가격을

35) 소갑 제31호증 이△의 진술조서 문8-3, 8-6, 소갑 제28호증 김○○의 진술조서 문8-3, 8-4 참조

아래 <표 21>과 같이 인상하기로 합의하였다.

<표 21> 2008년 4월(3차) 가격인상 합의내용

○ 대상품목: 건축용 판유리 투명/녹색유리 5㎜, 6㎜

* 투명/녹색유리 5㎜, 6㎜를 제외한 기타 품목들은 1, 2차 인상 때와 마찬가지로 투명/녹색유리 5㎜, 6㎜ 품목의 인상률 등을 감안하여 인상하기로 함

○ 인상시기

- 시판: 케이씨씨 → 2008. 4. 26., 한국유리 → 2008. 4. 28.(추정)
- 특판: 시판 인상 후 약 3개월 뒤인 2008년 7월 말경으로 추정됨

○ 인상률 및 방법: 운영가격을 약 15% 인상하여 기준가격과 같은 수준으로 조정

(단위: 원/㎡, %)

품 목		기존 기준가격	2차 인상(운영가격↑) (2007년 11월)	**3차 인상(운영가격↑, 기준가격＝운영가격) (2008년 4월)**
투명	5㎜	5,060	4,300～4,306 (할인율 : 15)	**5,060 (할인율 : 0)**
	6㎜	6,460	5,490 (할인율 : 15)	**6,460 (할인율 : 0)**
녹색	5㎜	5,600	4,758～4,760 (할인율 : 15)	**5,600 (할인율 : 0)**
	6㎜	7,320	6,220～6,222 (할인율 : 15)	**7,320 (할인율 : 0)**

49 피심인들이 위와 같이 3차 가격인상에 합의한 사실은 다음과 같은 증거들을 통하여 인정된다.

50 첫째, 2008년 들어 환율 상승, 원자재 가격 및 유가 인상 등의 영향으로 판유리 제품의 제조원가가 크게 상승하였고[36], 중국산 수입제품에 대하여 잠정적으로 부과되고 있던 덤핑방지관세를 3년간 부과하기로 정부가 최종 결정[37]함에 따라 중국산

36) 원달러 환율은 2008년 1월 942원에서 2008년 9월 1130원으로 19.9% 인상되었으며, 주요 원자재인 규사는 2008년 1월 톤당 34.6천원에서 2008년9월 톤당 50.6천원까지 인상되었고, 병커시유의 가격은 2008년 1월 리터당 514.8원에서 2008년 9월 리터당 790.4원으로 인상되었다. 케이씨씨가 제출한 자료에 따르면, 이러한 환율 상승 및 원자재 가격 변동을 반영한 판유리 제조원가는 2008년 1월 톤당 313천원에서 2008년 9월 톤당 411천원으로 약 31.3% 인상되었다.

37) 심사보고서 16쪽 <표 8> 수입산 판유리에 대한 덤핑방지관세부과 신청 경위 및 결과 참조

수입제품의 시장점유율이 점차 축소될 것으로 예상되었다.[38] 이△ 이사와 김○○ 이사는 2008. 1. 24.과 2008. 2. 25.에 두 차례 '○○○○'이라는 음식점에서 모임을 가졌으며,[39] 2008년 3월 중순경부터 4월 중순경까지 수차례 전화연락을 통해 단가 인상 필요성 및 그 일정에 대해 논의하다가, 2008년 4월 중순경 김○○ 이사가 전화로 케이씨씨가 먼저 가격인상을 단행할 것을 제의하였고, 2008. 4. 15. 전화연락을 통해 인상시기 및 인상 수준에 대해 최종적으로 합의하였다.[40]

51 둘째, 케이씨씨에 의해 2008. 4. 23. 작성된 '판유리 제품 운영단가 인상의 건'이라는 품의문서(소갑 제14호증)에는 아래 <표 22>와 같이 "HG와 5, 6T 합의 내용 반영"이라는 문구가 명기되어 있다.

<표 22> 2008. 4. 23. 케이씨씨 품의문서(발췌)

※ HG와 5, 6T 합의내용 반영

제목 : 판유리 제품 (건축용, 산업가전용, 기능성 유리) 운영단가 인상의 건
1. 목적 : 판유리 단가 인상을 통한 수익성 개선
2. 운영안

(단위 : 원, 평)

제품		두께	지시단가	기존 운영가격	신규 운영가격	D/C율	기존 D/C율
건축용	투명	2T	220	176	220	0	8
		2.1T	250	230	250	0	8
		3T	310	279	310	0	10
		4T	380	323	380	0	15
		5T	470	400	470	0	15
		6T	600	510	600	0	15
		8T	860	645	774	10	25
		10T	1,100	880	1,045	5	20
		12T	1,200	900	1,080	10	25
	그린	3T	345	311	345	0	10

38) 소갑 제11호증(2008년 3월 케이씨씨 주간업무보고자료) 참조

39) 소갑 제12호증(2008년 1, 2월 모임 관련 매출전표 및 지출품의서) 참조

40) 소갑 제13호증(케이씨씨 이△ 이사 영업수첩), 소갑 제28호증(김○○의 진술조서 문9), 소갑 제31호증(이△의 진술조서 문9) 참조

		4T	420	357	420	0	15
		5T	520	442	520	0	15
		6T	680	578	680	0	15
		8T	1,000	750	900	10	25
		10T	1,250	1,000	1,180	5	20
		12T	1,400	1,050	1,260	10	25
	브론즈	3T	460	456	460	0	5
		5T	620	608	620	0	5
		6T	820	798	820	0	5
		8T	1,164	1,140	1,164	0	5
	솔라	5T	800	585	800	0	10
		6T	850	765	850	0	10
산업 가전용	투명	2.1T	250	230	230	8	8
		3T	310	260	280	9.7	16.1
		3.2T	333	270	300	9.9	13.5
		4T	380	320	340	10.5	15.8
	그린	2.1T	300	250	270	10	16.7
		3T	345	300	310	10.1	13.0
		3.2T	375	310	340	9.3	17.3
		4T	420	400	400	4.8	4.8
PDP용		3T	340		340	0	
		3.2T	350		350	0	

3. 시행시기 : 2008. 4. 26.
4. 프로젝트 현장은 3개월 유보기간을 두어 기존단가 적용

52 셋째, 피심인들의 영업담당 임원들이 2008년 4월의 3차 가격인상은 피심인들의 합의에 의하여 결정되었음을 인정하고 있다.[41]

(2) 합의의 실행

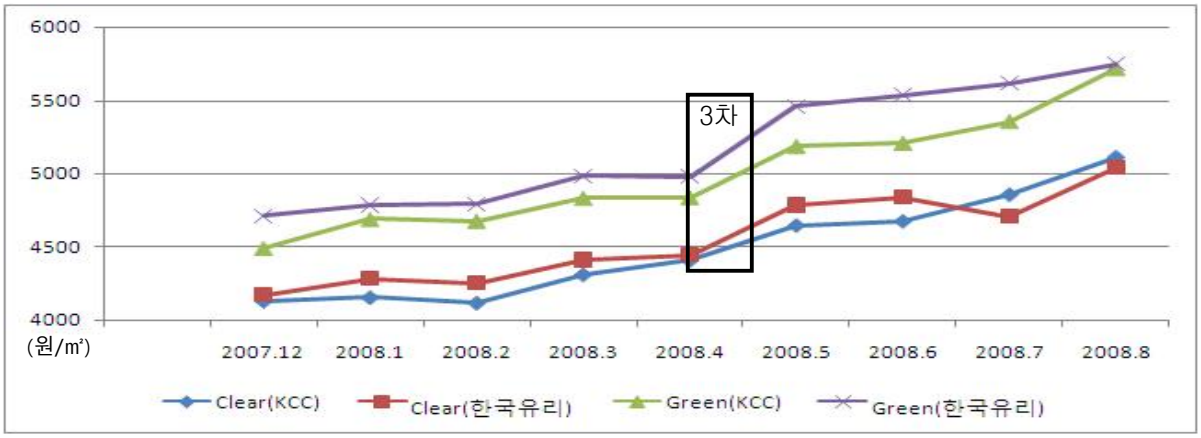
53 피심인들의 2008년 4월 3차 가격인상 합의가 실행된 사실은 다음과 같은 점들을 통해 확인된다.

54 첫째, 피심인들의 제출자료에 근거한 품목별 판매가격 변동추이(소갑 제1호증)에 따르면, 아래 <표 23>과 같이 2008년 4월 가격인상 합의 직후에 투명/녹색유리

41) 소갑 제31호증 이△의 진술조서 문9, 소갑 제28호증 김○○의 진술조서 문9 참조

5㎜, 6㎜ 품목의 판매가격이 상당히 인상된 것을 확인할 수 있다.

<표 23> 투명/녹색유리 5㎜, 6㎜ 품목의 평균 판매가격 변동 추이(3차 인상)



55 둘째, 아래 <표 24>에서 보는 바와 같이 2008년 5월에 작성된 것으로 보이는 케이씨씨의 '주간업무보고' 자료(소갑 제15호증)에서는 한국유리가 2008. 4. 28. 가격인상을 단행한 사실을 확인할 수 있다.

<표 24> 2008년 5월초 작성 케이씨씨 주간업무보고 자료(발췌)

4. 시장동향 ○ 경쟁사 단가인상 확정소식에 따른 한시적 매출증가 - 판유리1부 ○ SGB 대리점 단가인상일 결정(4월28일)에 따른 반사매출 - 청주(영) - SGB의 경우, 4월28일 기준 10~15% 인상키로 확정됨에 따라 유통거래선 및 당소대리점들의 재고확보 움직임이 활발함. 이에 '금월말~인상전'까지 매출 증대될 것으로 예상 (후략) ○ 4/28 SGV 단가인상 - 전주(영) 건축용 2T~6T 정상단가 (후략)

56 셋째, 피심인들의 관련 임원들도 3차 가격인상 합의 내역이 실행되었다고 진술하였다.[42]

42) 소갑 제31호증 이△의 진술조서 문9-5, 소갑 제28호증 김○○의 진술조서 문9-4 참조

라) 4차 가격인상

(1) 합의

57 피심인 케이씨씨의 이△ 이사와 한국유리의 김○○ 이사는 2008년 8월 말경에 전화연락을 통해 건축용 판유리 투명/녹색유리 5㎜, 6㎜ 등의 판매가격을 아래 <표 25>와 같이 인상하기로 합의하였다.

<표 25> 2008년 9월(4차) 가격인상 합의내용

○ 대상품목 : 건축용 판유리 투명/녹색유리 5㎜, 6㎜

* 투명/녹색유리 5㎜, 6㎜를 제외한 기타 품목들은 1~3차 인상 때와 마찬가지로 투명/녹색유리 5㎜, 6㎜ 품목의 인상률 등을 감안하여 인상하기로 함

○ 인상시기

시판 : 케이씨씨 → 2008. 9. 22., 한국유리 → 2008. 9. 11.

특판 : 케이씨씨 → 2008. 12. 1., 한국유리 → 케이씨씨와 거의 동일한 시기에 인상한 것으로 추정됨

○ 인상률 및 방법 : 기준가격(=운영가격)을 10% 인상

(단위 : 원/㎡, %)

품 목		3차 인상(운영가격 인상, 기준가격＝운영가격) (2008년 4월)	**4차 인상(기준가격 인상, 기준가격=운영가격) (2008년 9월)**
투명	5㎜	5,060 (할인율 : 0)	**5,560** (인상률 : 10)
	6㎜	6,460 (할인율 : 0)	**7,100** (인상률 : 10)
녹색	5㎜	5,597~5,600 (할인율 : 0)	**6,160** (인상률 : 10)
	6㎜	7,320 (할인율 : 0)	**8,050** (인상률 : 10)

58 피심인들이 위와 같이 2008년 8월 말경 4차 가격인상에 합의한 사실은 다음과 같은 증거들을 통하여 인정된다.

59 첫째, 2008년 상반기에 원가상승 등을 감안하여 가격인상을 단행하였음에도 불구하고 수익구조가 크게 개선되지 아니하자, 피심인들은 과거 20년간 유지되어 온 기준가격을 인상하는 것에 대해 논의하게 되었다. 케이씨씨 이△ 이사와 한국유리 김○○ 이사는 2008년 8월 중순경부터 전화연락을 통해 기준가격 인상에 대해 논의하다가, 2008. 8. 25. 전화연락을 통해 기준가격을 위 <표 25>와 같이 인상하기로 합의하였다.[43)]

60 둘째, 케이씨씨에 의해 2008. 9. 18. 작성된 '건축용 판유리 제품 가격운영의 건'이라는 품의문서(소갑 제17호증)에는 아래 <표 26>과 같이 "HG 인상추이 확인 후 진행예정"이라고 기재되어 있다.

<표 26> 2008. 9. 18. 케이씨씨 품의서(발췌)

※ HG 인상추이 확인 후 진행예정

제목 : 건축용 판유리 제품 가격 운영의 건

1. 목적 : 판유리 단가 인상을 통한 수익성 개선
2. 시행시기 : 유통 ☞ 9월 22일부터 / 시공 ☞ 12월 1일부터
3. 가격운영안

(단위: 원/평)

제품	두께	지시단가	운영가격	DC율	제품	두께	지시단가	운영가격	DC율
Clear	2T	220	220	0	Green				
	2.1T	250	250	0					
	3T	310	310	0		3T	345	345	0
	5T	517	517	0		5T	572	572	0
	6T	660	660	0		6T	748	748	0
	8T	860	817	5		8T	1,000	950	5
	10T	1,100	1,100	0		10T	1,250	1,250	0
	12T	1,200	1,200	0		12T	1,400	1,400	0
	8T(점보)	860	860	0		8T(점보)	1,000	1,000	0
	10T(점보)	1,155	1,155	0		10T(점보)	1,313	1,313	0
	12T(점보)	1,260	1,260	0		12T(점보)	1,470	1,470	0

43) 소갑 제16호증(케이씨씨 이△ 이사 영업수첩), 소갑 제31호증(이△의 진술조서 문10), 소갑 제28호증(김○○의 진술조서 문10) 참조

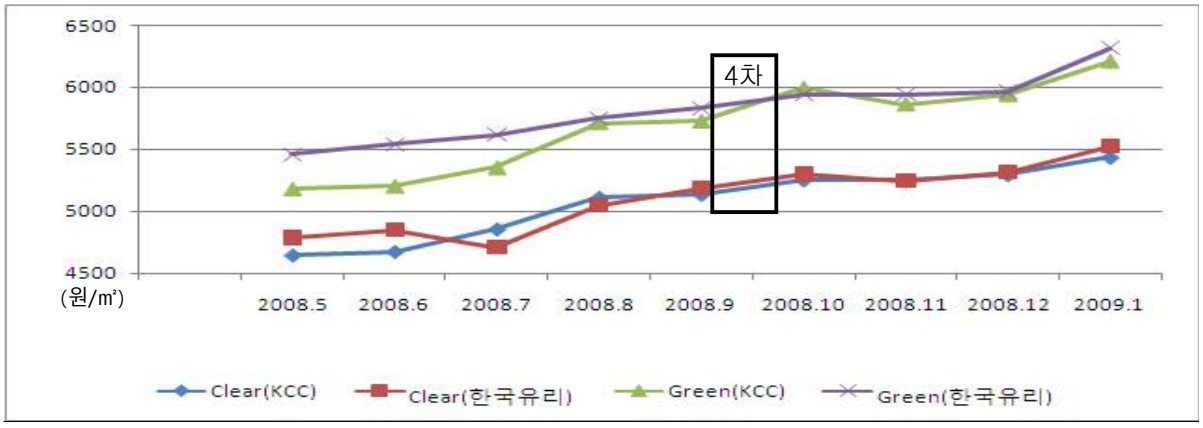
61 셋째, 피심인들의 영업담당 임원들이 2008년 9월의 4차 가격인상이 피심인들의 합의에 의하여 결정되었음을 인정하고 있다.[44)]

(2) 합의의 실행

62 피심인들의 2008년 9월 4차 가격인상 합의가 실행된 사실은 다음과 같은 점들을 통해 확인된다.

63 첫째, 피심인들의 제출자료에 근거한 품목별 판매가격 변동추이(소갑 제1호증)에 의하면, 아래 <표 27>과 같이 2008월 9월 가격인상 합의 직후에 투명/녹색유리 5㎜, 6㎜ 품목의 판매가격이 상당히 인상된 것을 확인할 수 있다.

<표 27> 투명/녹색유리 5㎜, 6㎜ 품목의 평균 판매가격 변동 추이(4차 인상)



64 둘째, 아래 <표 28>에서 보는 바와 같이 2008년 9월에 작성된 것으로 보이는 케이씨씨의 '주간업무보고' 자료(소갑 제18호증)를 통해서 케이씨씨와 한국유리가

44) 소갑 제31호증 이△의 진술조서 문10, 소갑 제28호증 김○○의 진술조서 문10 참조

모두 2008년 9월 중에 가격인상을 단행한 사실을 확인할 수 있다.

<표 28> 2008년 9월 케이씨씨 주간업무보고 자료(발췌)

<2008년 9월 2주차 주간업무보고> 4. 시장동향 ○ 한국유리 판유리 단가인상 통보 - 경기북부 1) 품목 : CLEAR GREEN 5T 6T 8T 10T 12T 2) 인상율 : CLEAR GREEN 5T 6T → 10% 인상, 8T 10T → 5% 인상 12T → 10% 인상 3) 인상시기 : 2008년 9월 11일부터 ○ SGV 5T 건축용 유리인상에 대한 거래선 문의 증가 - 정주(영) - 경쟁사 SGV이 9월 11일부로 단가인상 감안하는 점에 대한 불만 증대된 상황임 <2008년 9월 3주차 주간업무보고> 4. 시장동향 ○ 한글라스 가격인상 공문은 발송하였으나 (후략) ○ SGV 단가인상 이후, 당사의 경우 시기와 인상폭에 대해 언제 고지해 줄 것인가에 대해 문의 증가하고 있는 상황임 ○ 9/22일부로 케이씨씨 단가인상으로 인한 시장단가 적용에 어려움 발생되어 판매물량 감소되었으나 (후략) - 수원(영) ○ HKG 대리점 가격인상 적용 : 10%(시기: 2008. 9. 11. 출고분) - 대구(영)

65 셋째, 피심인들의 관련 임원들도 4차 가격인상 합의사항이 실행되었다고 진술하였다.[45]

나. 관련 법규정

독점규제 및 공정거래에 관한 법률[46]

제19조(부당한 공동행위의 금지)

①사업자는 계약·협정·결의 기타 어떠한 방법으로도 다른 사업자와 공동으로 부당하게 경쟁을 제한하는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 것을

45) 소갑 제31호증 이△의 진술조서 문10-3, 소갑 제28호증 김○○의 진술조서 문10-3 참조

46) 2009. 3. 25. 법률 제9554호로 개정된 것을 말한다.

합의(이하 “부당한 공동행위”라 한다)하거나 다른 사업자로 하여금 이를 행하도록 하여서는 아니된다.

1. 가격을 결정·유지 또는 변경하는 행위

2.~9. (생략)

②제1항의 규정은 부당한 공동행위가 다음 각 호의 1에 해당하는 목적을 위하여 행하여지는 경우로서 대통령령이 정하는 요건에 해당하고 공정거래위원회의 인가를 받은 경우에는 이를 적용하지 아니한다.

1.~6. (생략)

다. 위법성 판단

1) 위법성 성립요건

66 법 제19조 제1항의 부당한 공동행위가 성립하기 위해서는 ①법 제19조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 ②‘합의’가 존재하고, ③그 합의가 “부당하게 경쟁을 제한하는 효과”가 있어야 하며, ④그 행위에 대해 공정거래위원회로부터 인가받은 사실이 없어야 한다.

2) 위법성 요건 해당 여부

가) 법 제19조 제1항 제1호에 해당하는지 여부

67 법 제19조 제1항 제1호의 “가격을 결정·유지 또는 변경하는 행위”에는 가격을 인상하는 행위뿐만 아니라 가격을 인하하거나 현행가격을 유지하는 행위, 최고가격이나 최저가격을 설정하는 행위 등 가격에 실질적으로 영향을 미치는 다양한 행위가 포함된다.

68 피심인들의 위 2. 가.의 행위는 건축용 판유리의 판매가격을 결정하는 행위이므로 법 제19조 제1항 제1호의 행위에 해당한다.

나) 합의의 존재 여부

69 법 제19조의 '합의'란 복수의 사업자들 사이에 성립되는 '의사의 합치'를 의미한다. 여기에서 의사의 합치라 함은 넓은 의미에서의 합의를 말하는 것으로서 반드시 청약·승낙으로 이루어지는 법률적으로 유효한 계약일 필요는 없고, 의사의 일치가 있었다는 상호인식이나 이해 또는 암묵의 요해, 즉 묵시적 합의까지 포함하는 넓은 개념이다.

70 살피건대, 피심인들의 영업담당 임원들이 직접 만나거나 전화연락을 통해 2006년 11월 이후 4차례에 걸쳐 건축용 판유리 판매가격의 인상을 공동으로 결정한 사실이 피심인들이 작성한 문서 및 피심인들의 관련 임원들의 진술 등을 통해 명백히 입증되므로 피심인들 간의 의사의 합치 혹은 합의가 성립되었다고 할 것이다.

다) 경쟁제한성 여부

71 경쟁제한성이란 당해 공동행위로 인하여 일정한 거래분야에서의 경쟁이 감소하여 가격·수량·품질 기타 거래조건 등의 결정에 영향을 미치거나 미칠 우려가 있는 경우를 말하며, 이는 당해 행위와 관련된 상품의 특성, 고객의 제품선택기준, 당해 행위가 시장 및 사업자의 경쟁에 미치는 영향 등 여러 사정을 고려하여 개별적으로 판단하는 것이 원칙이다.[47] 다만, 성격상 경쟁제한 효과만 발생시키는 것이 명백한 공동행위에 대하여는 구체적인 시장상황 등에 대한 심사 없이 부당한 공동행위로서 그 위법성을 인정할 수 있다.

72 살피건대, 이 사건 공동행위와 같이 사업자들이 공동으로 가격을 결정하거나 변경하는 행위는 그 성격상 사업자 간의 가격 경쟁을 감소시킴으로써 그들의 의사에 따라 어느 정도 가격 결정에 영향을 미치게 되므로 특별한 사정이 없는 한 부당하게 경쟁을 제한하는 것으로 볼 수밖에 없다.[48] 아울러 이 사건 공동행위의 경우 피심인

47) 대법원 2009. 3. 26. 선고 2008두21058 판결 등 참조

들이 국내 건축용 판유리 시장에서 약 80%의 시장점유율을 차지하고 있는 점으로 미루어 관련시장의 가격·수량·품질 및 기타 거래조건을 좌우할 수 있는 상당한 시장지배력을 보유하고 있는 것으로 판단되므로 그 경쟁제한성이 더욱 명백하다고 할 것이다.

라) 공정거래위원회의 인가 여부

73 피심인들은 위 2. 가.의 행위에 대하여 사전에 공정거래위원회의 인가를 받은 사실이 없다.

3) 소결

74 피심인들의 위 2. 가.의 행위는 건축용 판유리의 판매가격을 공동으로 결정·변경하는 행위로서 법 제19조 제1항 제1호에 해당한다.

3. 처분

가. 시정조치 및 과징금 부과

75 피심인들이 위 2. 가.와 같이 건축용 판유리 판매가격을 공동으로 결정·변경한 행위는 이들이 국내 건축용 판유리 시장의 약 80%를 점유하고 있는 점 등을 고려할 때 관련 시장에서 경쟁을 제한하는 효과가 크다고 인정되므로 향후에 이와 같은 행위가 재발되지 아니하도록 법(2009. 3. 25. 법률 제9554호로 개정된 것을 말한다) 제21조에 의하여 시정조치를 부과하고,[49] 법 제22조 및 제55조의3, 법 시행령(2008. 6. 25. 대통령령 제20884호로 개정된 것을 말한다) 제61조 관련 별표 2, '과징금부과 세부기준 등에 관한 고시'(2008. 11. 10. 공정거래위원회 고시 제

48) 대법원 2009. 3. 26. 선고 2008두21058 판결 참조

49) 피심인들에게 향후 부당공동행위 금지명령을 부과하고, 아울러 피심인들 간 판유리 제품가격 등에 대한 정보교환행위를 통해 이 사건 공동행위를 하였다는 점을 고려하여 향후 부당공동행위 금지명령의 실효성 확보를 위해 정보교환 금지명령을 함께 부과한다.

2008-18호로 개정된 것 및 2012. 3. 28. 공정거래위원회 고시 제2012-6호로 개정된 것 중 피심인에게 불리하지 아니한 사항을 말하며, 이하 '과징금 고시'라 한다)에 의거하여 과징금을 부과한다.

나. 과징금 산정

1) 관련매출액

가) 관련 상품의 범위

76 관련매출액 산정에 반영되는 관련 상품의 범위에는 합의로 인하여 직접 또는 간접적으로 영향을 받는 상품이 포함되며, 이는 부당한 공동행위를 한 사업자간의 합의의 대상이 된 상품 또는 용역의 종류와 성질, 거래지역, 거래상대방, 거래단계 등을 고려하여 개별적·구체적으로 판단하는 것이 원칙이다.

77 이 사건의 경우 피심인들이 가격인상률 및 인상시기를 정하여 구체적으로 합의한 대상인 투명/녹색유리 5㎜, 6㎜ 품목 이외에 피심인들이 투명/녹색유리 5㎜, 6㎜ 품목의 가격인상폭을 감안하여 인상하기로 하였던 다른 품목들도 합의에 의해 직접 또는 간접적으로 영향을 받은 것으로 볼 수 있어 관련 상품의 범위에 포함된다. 이와 같은 관련 상품의 범위에는 피심인들 간 경쟁관계, 공동행위 기간 중 가격인상 여부, 인상 주기 등을 종합적으로 고려할 때 아래 <표 29>에서 보는 바와 같이 총 12개 품목들이 포함된다.[50]

<표 29> <u>관련 상품의 범위</u>

50) 관련 상품의 범위에서 제외된 품목들에는 ①피심인들 간 경쟁관계가 없는 품목(예: 케이씨씨가 단독으로 생산하는 투명유리 3㎜ 중 PDP용 유리), ②이 사건 공동행위 기간동안 가격인상이 없었던 품목(예: 복합기능성 유리), ③이 사건 공동행위 기간동안 가격이 인상되었으나 피심인들 간에 가격인상 시차가 큰 품목(예: 투명유리 2㎜) 등이 있다.

구 분	직접 합의대상 품목	기타 합의의 영향을 받은 품목
투명유리	5㎜, 6㎜ 품목	3㎜, 4㎜, 8㎜, 10㎜, 12㎜ 품목
녹색유리	5㎜, 6㎜ 품목	8㎜, 10㎜, 12㎜ 품목

78 한편, 피심인 한국유리는 케이씨씨와의 사이에 가격을 인상하기로 직접적으로 합의한 투명/녹색유리 5㎜, 6㎜ 품목 이외의 8개 품목들(이하 '기타 품목'이라 한다)은 이 사건 합의의 영향을 받았다고 볼 수 없어 관련 상품의 범위에서 제외되어야 한다고 주장한다.

79 살피건대, 아래와 같은 사실들을 종합적으로 감안할 때, 기타 품목도 합의로 인해 직접 또는 간접적인 영향을 받은 것으로 볼 수 있으므로 이와 같은 주장은 이유 없다.

80 첫째, 피심인들은 4차례에 걸친 가격인상 합의를 하는 과정에서 기타 품목의 가격인상에 대해서도 논의를 하였으며 결과적으로 구체적인 인상시기, 인상률을 정하지는 않았지만, 합의 당시에 기타 품목에 대해서도 투명/녹색유리 5㎜, 6㎜ 품목의 가격인상에 따라서 함께 인상하기로 서로 공감하고 있었다. 이러한 사실은 합의과정에 직접 참여한 피심인들의 판유리 영업담당 임원들의 진술을 통해 확인된다.[51]

81 둘째, 아래 <표 30>에서 보는 바와 같이 피심인들이 기타 품목에 대하여 각각 가격을 인상한 시기가 투명/녹색유리 5㎜, 6㎜ 품목과 동일하고, 피심인들 간의 품목별 인상률도 거의 유사하다.[52] 피심인들은 2006년 11월 이 사건 공동행위가 시작되기 전에는 투명/녹색유리 5㎜, 6㎜ 품목을 포함하여 모든 건축용 판유리의 가격이 지속적으로 하락함에 따라 수익성이 악화되어 가격인상 유인이 있었음

51) 소갑 제31호증 이△의 진술조서, 소갑 제28호증 김○○의 진술조서 참조

52) 투명유리 3㎜, 4㎜ 품목과 같이 피심인들 간에 인상시기 및 인상률에 있어서 상당한 차이가 있는 경우도 있으나, 이는 합의 이전에 두 회사의 가격수준에 상당한 차이가 있어서 합의를 실행하는 과정에서 이를 같은 수준으로 맞추려는 데에서 나타난 것으로 볼 수 있다.

에도 불구하고 투명/녹색유리 5㎜, 6㎜ 품목을 포함한 모든 건축용 판유리에 대하여 가격인상을 하지 않았으나 이 사건 공동행위의 합의가 이루어진 직후부터 투명/녹색유리 5㎜, 6㎜ 품목과 기타 품목의 판매가격을 동시에 인상하였으며, 기타 품목의 인상률도 투명/녹색유리 5㎜, 6㎜ 품목의 인상률을 감안하여 결정한 것이었다.

<표 30> 기타 품목의 가격인상 현황

구 분		케이씨씨				한국유리			
		1차	2차	3차	4차	1차	2차	3차	4차
투명유리	3㎜	2006. 11. 13. 2,427→2,669, (10%)	2007. 11. 12. 2,669→2,842, (6%)	2008. 4. 26. 2,842→3,337, (17%)	-	2006. 11. 8. 2,527→2,670, (6%)	2007. 11. 14. 2,670→3,010, (13%)	2008. 4. 28. 3,010→3,340, (11%)	-
	4㎜	-	2007. 11. 12. 3,391→3,477, (3%)	2008. 4. 26. 3,477→4,090, (18%)	-	2006. 11. 8. 1,997→3,280, (64%)	2007. 11. 14. 3,280→3,690, (13%)	2008. 4. 28. 3,690→4,100, (11%)	-
	8㎜	2006. 11. 13. 5,304→5,834, (10%)	2007. 11. 12. 5,834→6,943, (19%)	2008. 4. 26. 6,943→8,331, (20%)	2008. 9. 22. 8,331→8,794, (6%)	2006. 11. 8. 5,467→5,830, (7%)	2007. 11. 14. 5,830→6,950, (19%)	2008. 4. 28. 6,950→8,330, (20%)	2008. 9. 11 8,330→8,800, (6%)
	10㎜	2006. 11. 13. 7,535→8,288, (10%)	2007. 11. 12. 8,288→9,472, (14%)	2008. 4. 26. 9,472→11,248, (19%)	2008. 9. 22. 11,248→11,840, (5%)	2006. 11. 8. 7,720→8,330, (8%)	2007. 11. 14. 8,330→9,520, (14%)	2008. 4. 28. 9,520→11,310, (19%)	2008. 9. 11 11,310→11,900, (5%)
	12㎜	2006. 11. 13. 7,633→8,396, (10%)	2007. 11. 12. 8,396→9,688, (15%)	2008. 4. 26. 9,688→11,625, (20%)	2008. 9. 22. 11,625→12,917, (11%)	2006. 11. 8. 8,686→9,030, (4%)	2007. 11. 14. 9,030→10,320, (14%)	2008. 4. 28. 10,320→11,610, (13%)	2008. 9. 11 11,610→12,900, (11%)
녹색유리	8㎜	2006. 11. 13. 6,165→6,781, (10%)	2007. 11. 12. 6,781→8,073, (19%)	2008. 4. 26. 8,073→9,688, (20%)	9.22 9,688→10,226, (6%)	2006. 11. 8. 7,613→7,020, (△8%)	2007. 11. 14. 7,020→8,100, (15%)	2008. 4. 28. 8,100→9,720, (20%)	2008. 9. 11 9,720→10,260, (6%)
	10㎜	2006. 11. 13. 8,562→9,419, (10%)	2007. 11. 12. 9,419→10,764, (14%)	2008. 4. 26. 10,764→12,702, (18%)	2008. 9. 22. 12,702→13,455, (6%)	2006. 11. 8. 9,204→9,450, (3%)	2007. 11. 14. 9,450→10,800, (14%)	2008. 4. 28. 10,800→12,830, (19%)	2008. 9. 11 12,830→13,500, (5%)
	12㎜	2006. 11. 13. 8,905→9,795, (10%)	2007. 11. 12. 9,795→11,302, (15%)	2008. 4. 26. 11,302→13,563, (20%)	2008. 9. 22. 13,563→15,070, (11%)	2006. 11. 8. 9,922→10,570, (7%)	2007. 11. 14. (0,570→12,080, (14%)	2008. 4. 28. 12,080→13,590, (13%)	2008. 9. 11 13,590→15,100, (11%)

82 셋째, 판유리 제품은 품목별로 두께에 차이가 있을 뿐 제품의 특성이 동일하기 때문에 두께에 따라 일정한 가격차이가 발생한다. 이에 따라 범용제품에 해당하는 5㎜, 6㎜ 품목의 가격이 인상되면 기타 품목의 가격도 이에 연동하여 인상되는 경향이 있다. 따라서 기타 품목의 가격을 인상하기로 하는 내용이 피심인들의 합의사항에 포함되지 않았다고 하더라도, 이들 품목에 대한 가격인상이 범용제품인 5㎜, 6㎜ 품목에 대한 가격인상 합의로부터 간접적으로 영향을 받았다는 점은 명백하다. 이러한 사실은 아래 <표 31>과 같이 피심인들의 판유리 영업담당 임원들의

진술을 통해서도 뒷받침된다.

<표 31> 한국유리 김○○, 케이씨씨 이△의 진술(소갑 제28호증, 제31호증)

문 : (전략) 기타 다른 제품들의 가격인상은 어떻게 이루어진 것입니까?
답 : (전략) 범용제품 가격인상 없이는 기타 제품의 가격인상은 쉽지 않습니다. (후략)
문 : 그렇다면 투명/녹색유리 5㎜, 6㎜ 제품의 가격인상이 다른 제품의 가격인상에도 영향을 미쳤다고 볼 수 있습니까?
답 : 판유리는 두께에 따라 일정한 가격차이가 있는데, 만약 5㎜, 6㎜의 가격이 인상되면 기타 제품들도 두께에 따른 가격인상이 자연스럽게 이루어지게 되므로 영향을 미쳤다고 볼 수 있습니다. (후략)

나) 위반행위 기간

83 이 사건 공동행위의 개시일은 피심인들 간에 1차 가격인상 합의가 성립된 날이다. 피심인들 간에 1차 가격인상 합의가 성립된 날을 명확히 특정하기는 어렵지만, 1차 가격인상 합의에 따른 건축용 판유리 판매가격 인상과 관련하여 2006. 11. 7. 케이씨씨의 품의문서에 “한국유리와 협의 완료한 사항임”이라고 기재되어 있는 점, 한국유리가 1차 가격인상 합의에 따라 가격인상을 실행한 날이 2006. 11. 8.인 점 등을 감안할 때 늦어도 2006. 11. 7.에는 1차 가격인상 합의가 성립되었다고 할 수 있으므로 2006. 11. 7.을 이 사건 공동행위의 개시일로 본다.

84 부당한 공동행위의 종료일은 합의가 더 이상 존속하지 않게 된 날을 의미하고, 합의가 더 이상 존속하지 않게 되었다 함은 합의에 가담한 사업자가 합의를 파기하기로 한 경우, 또는 합의에 의하여 인상한 가격을 원래대로 환원하는 등 합의에 명백히 반하는 행위를 함으로써 더 이상 합의가 유지되고 있다고 인정하기 어려운 사정이 있는 경우에 해당한다.[53]

53) 서울고법 2004. 11. 24. 선고 2003누9000 판결 참조

85 이 사건 공동행위에 대한 공정거래위원회의 현장조사가 실시된 이후, 케이씨씨는 2009. 4. 10. '가격담합 공동행위 중단의 건'이라는 문서를 통해 한국유리에게 공동행위의 중단을 통보하고 곧이어 2009. 4. 21.에는 가격인상 합의의 직접 대상이었던 건축용 판유리 투명/녹색유리 5㎜, 6㎜ 품목에 대하여 운영가격을 평균 1.2% 인하하는 조치를 취하였다. 또한 한국유리는 2009. 4. 14. '가격담합행위 중단 통지'라는 문서를 통해 케이씨씨에게 공동행위의 중단을 통보하였다.[54] 이와 같은 피심인들의 행위는 합의를 파기하는 행위로서 기존 합의에 명백히 반하는 것임이 인정되므로 케이씨씨가 먼저 공동행위의 중단을 통보한 날의 전날인 2009. 4. 9.을 이 사건 공동행위의 종료일로 본다.[55]

다) 관련매출액

86 이 사건 공동행위의 기간인 2006. 11. 7.부터 2009. 4. 9.까지 피심인들의 관련매출액을 산정하면 아래 <표 32>와 같다.

<표 32> 관련매출액

(단위: 천 원, 부가가치세 제외)

피심인	2006년 (11.7.~12.31.)	2007년	2008년	2009년 (1.1.~4.9.)	합계
케이씨씨	28,983,326	185,245,815	230,561,475	56,435,341	501,225,957
한국유리	24,653,640	154,832,656	194,639,382	40,660,012	414,785,690

2) 산정기준

54) 소갑 제19호증 피심인들의 공동행위 중단 관련 문서 참조

55) 피심인들이 각각 공동행위의 중단을 통지한 시점이 각각 2009. 4. 10.과 2009. 4. 14.로서 차이가 있지만, 2개 사업자만이 이 사건 공동행위에 가담한 점을 고려할 때 1개 사업자가 먼저 합의를 파기한 경우에는 다른 사업자에게 있어서도 합의가 더 이상 유지된다고 보기 어려우므로 2개 사업자 모두에 대하여 2009. 4. 9.을 공동행위 종료일로 본다.(대법원 2010. 3. 11. 선고 2008두15176 판결)

87 위 관련매출액에 법 위반행위의 중대성의 정도에 따른 부과기준율을 곱하여 산정기준을 구한다.

88 이 사건 공동행위는 성격상 경쟁제한 효과의 발생이 명백하고 국내 건축용 판유리 시장에서 피심인들의 점유율이 높은 점을 감안할 때 '매우 중대한 위반행위'에 해당하므로 7~10% 범위의 부과기준율을 적용하되, 이 사건 공동행위가 환율 상승 및 원자재 가격 변동에 기인한 측면이 있는 점 등을 고려하여 7%의 부과기준율을 적용하기로 한다.

89 이에 따른 피심인별 산정기준은 아래 <표 33>과 같다.

<표 33> 산정기준

(단위: 천 원, %)

피심인	관련매출액	부과기준율	산정기준
케이씨씨	501,225,957	7	35,085,817
한국유리	414,785,690	7	29,034,998

3) 행위요소에 의한 1차 조정

90 피심인들은 위반행위의 횟수, 기간 등에 의한 조정 사유에 해당사항이 없으므로 1차 조정 산정기준은 위 산정기준과 동일하다.

4) 행위자요소 등에 의한 2차 조정

91 이 사건 공동행위에 피심인들의 고위 임원들이 직접 관여한 점[56]을 고려하여

56) 피심인 케이씨씨의 경우, 이 사건 공동행위 기간 동안 회사의 등기 임원인 이□□ 부사장이 이△ 이사로부터 한국유리와의 합의 내용에 대해 상세히 보고 받고 가격인상을 최종적으로 결정하였을 뿐만 아니라 2007년 7월경에는 한국유리의 이○○ 대표이사와 직접 만나서 담합 등과 관련한 협조관계를 공고히 하기로 한 사실이 있다. 또한 피심인 한국유리의 경우, 2006년 10월경에 이○○ 대표이사, ○○ ○○○ 부사장 등이 참석한 내부회의에서 케이씨씨와 가격인상 협의를 시도하기로 결정하였고, 그 이후 이○○ 대표

피심인 각각에 대하여 1차 조정 산정기준의 100분의 10을 가중한다.

92 한편 피심인 케이씨씨는 공정거래위원회의 조사 단계부터 심리 종결시까지 일관되게 행위사실을 인정하고, 위법성 판단에 도움이 되는 자료를 제출하고 진술을 하는 등 적극 협력한 점이 인정되므로 1차 조정 산정기준의 100분의 30을 감경한다. 그러나 피심인 한국유리의 경우 일관되게 행위사실을 인정하지 아니하여 조사에 적극 협력한 경우에 해당하지 아니하므로 감경하지 아니한다.[57]

93 이에 따른 피심인별 2차 조정 산정기준은 아래 <표 34>와 같다.

<표 34> 2차 조정 산정기준

(단위: 천 원)

피심인	1차 조정 산정기준	조정 내역	2차 조정 산정기준
케이씨씨	35,085,817	20% 감경	28,068,654
한국유리	29,034,998	10% 가중	31,938,498

5) 부과과징금의 결정

94 최근 국내 건설시장 경기의 침체 등으로 인해 건축용 판유리에 대한 시장 수요가 위축되는 등 판유리 사업의 어려운 여건을 감안하여 피심인들에 대하여 2차 조정 산정기준의 100분의 20을 각 감경한다.

95 피심인 한국유리의 경우 경영상황이 어려워 현실적으로 과징금 부담능력이 부

이사는 전○○ 전무 등으로부터 케이씨씨와의 합의 내용에 대해 상세히 보고 받으면서 가격인상을 추인하거나 가격인상을 위한 품의문서에 직접 결재하였을 뿐만 아니라 2007년 7월경에는 케이씨씨의 이□□ 부사장과 직접 만나서 담합 등과 관련한 협조관계를 공고히 하기로 한 사실이 있다.

57) 한국유리의 이○○ 대표이사가 이 사건 공동행위를 지시하고 합의 과정에 대해서도 구체적으로 보고를 받아 상세히 알고 있었다는 사실이 관련 임원들의 진술(소갑 제26호증 및 제27호증 전○○의 진술서, 소갑 제28호증 김○○의 진술서 등 참조) 및 이 사건 공동행위의 정황 등을 통해 인정됨에도 불구하고, 이○○ 대표이사는 이러한 사실을 계속 부인하는 등(소갑 제21호증 이○○의 진술서 참조) 이 사건의 기초가 되는 중요 사실에 대하여 허위의 진술을 하였고 이에 따라 사실상 공정거래위원회의 조사 진행을 어렵게 한 점을 감안하였다.

족[58]한 점을 감안하여 추가적으로 2차 조정 산정기준의 100분의 30을 감경한다.

96 이와 같이 피심인별로 2차 조정 산정기준에서 각 감경률을 적용한 후 과징금 고시 Ⅳ. 4. 바.에 따라 1백만 원 미만의 금액을 버려 아래 <표 35>와 같이 부과과징금을 결정한다.

<표 35> 부과과징금

(단위: 천 원, %)

피심인	2차 조정 산정기준	감경률	부과과징금
케이씨씨	28,068,654	20	22,454,000
한국유리	31,938,498	50	15,969,000

4. 결론

97 피심인들의 위 2. 가.의 행위는 법 제19조 제1항 제1호의 규정에 위반되므로 시정조치에 대해서는 법 제21조를, 과징금 부과에 대해서는 법 제22조를 각 적용하여 주문과 같이 의결한다.

58) 한국유리의 경우 심의일 기준 과거 3년간 당기순이익(2012년 74,306백만 원 적자, 2011년 22,018백만 원 흑자, 2010년 30,280백만 원 흑자)을 3:2:1로 가중 평균한 금액이 적자에 해당한다.

공정거래위원회는 위와 같이 의결하였다.

2013년 9월 24일

의 장	위 원 장	노 대 래
	부위원장	정 재 찬
	주심위원	안 영 호
	위 원	서 석 희
	위 원	유 진 희
	위 원	박 병 형